

제3장



면제 및 유예



1. 면제
2. 유예
3. 정원 외 학적관리
4. 의무교육관리위원회의 설치 및 운영
5. 관련 서식
6. Q&A



제3장 면제 및 유예

관련 근거

- 「초·중등교육법」 제14조(취학의무의 면제 등)
- 「초·중등교육법 시행령」 제28조(취학의무의 면제·유예)
- 「초·중등교육법 시행령」 제28조의 2(행정정보의 공동이용)
- 「초·중등교육법 시행령」 제29조(유예자의 학적관리 등)
- 국외유학에 관한 규정 제15조(유학의 특례)
- 대안교육기관에 관한 법률 제10조(취학의무 유예)
- 대안교육기관에 관한 법률 시행령 제7조(취학의무의 유예)
- 경상남도교육청 의무교육단계 아동·학생에 대한 취학 이행 및 독려를 위한 세부 시행 지침
(경상남도교육청고시 제2024-11호, 2024.3.25. 일부개정)
- 경상남도교육청 조기진급 등에 관한 시행 지침
- 지역교육지원청 초·중학교 전입학 및 재취학 업무 시행 지침

용어의 해설

- ✔ **면제:** 「초·중등교육법 시행령」 제14조에 따라 취학 및 교육 의무를 면함.
※ 의무교육 대상이 아닌 자(외국인, 학령초과자 포함)가 의무교육기관에 편입학 이후 학업을 중단하는 경우에는 '면제'로 처리함.
- ✔ **취학유예:** 「초·중등교육법 시행령」 제28조에 따라 해당 학년도에 취학하여 교육 받을 의무를 다음 학년도까지 보류함.
- ✔ **유예:** 재학 중 교육감이 정하는 질병이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우와 「대안교육기관에 관한 법률」 제5조 및 제10조에 따라 시·도교육감에게 등록한 대안교육기관에 재학 중인 경우 교육받을 의무를 다음 학년도까지 보류하는 것으로 학칙에 의해 정원 외로 학적을 관리할 수 있음.
- ✔ **정원 외 학적관리:** 입학 이후 취학의무를 유예받거나, 해당 학년도 수업 일수의 3분의 1 이상 결석하여 학칙에 따라 학교장이 정원 외로 학적을 관리하는 경우
※ 학년도 말에 결석이 시작되어 진급 처리가 된 경우 정원 외 학적 처리 산정 기준일은 다음 학년도 3월 1일임.
- ✔ **정당한 해외출국:** 이민, 가족의 해외취업, 공무원 및 상사주재원인 부모의 해외파견, 연구 수행 목적의 교환 교수 등에 의해 가족이 동행하여 외국으로 출국한 경우
- ✔ **미인정유학(미인정 해외출국):** 인정유학 또는 정당한 해외출국을 제외한 외국의 교육기관 또는 외국의 연수기관에서 수학하거나 연수하기 위해 해외 출국하는 경우

**1****면제****가. 신청 대상**

- 1) 사망(명예졸업에 해당하는 사유 외)
- 2) 학업을 계속하기 어려운 질병(뇌사, 식물인간 등)이나 발육 부진으로 의사의 판정을 받은 자
- 3) 대한민국 국적을 상실한 경우
- 4) 6개월 이상의 인정유학(미인정유학 제외)
 - 유학: 「국외유학에 관한 규정」에 따른 외국의 교육기관, 연구기관, 연수기관에서 6개월 이상의 기간에 걸쳐 수학하거나, 학문·기술을 연구, 연수하는 것.
 - 인정유학: 「국외유학에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 또는 제3호 규정에 의거한 경우만 해당됨.
 - ※ 유학의 특례 「국외유학에 관한 규정」 제15조: 외국에 1년 이상 거주하고 있는 자의 자녀 또는 손자녀 등(그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자와 동거할 목적으로 출국한 경우에 한한다.)이 그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자와 함께 체류하여 외국의 교육기관 등에 재학 중인 경우 그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자가 귀국을 한 때에는 그 자녀 또는 손자녀 등을 이 영에 의하여 유학을 하는 자로 봄.
- 5) 정당한 해외 출국 등의 사유로 인해 국내에서 취학의무를 이행할 수 없는 경우
 - 정당한 해외 출국: 이민, 가족의 해외 취업, 공무원 및 상사주재원인 부모의 해외파견, 연구 수행 목적의 교환 교수 등에 의해 가족이 동행하여 외국으로 출국하는 경우
 - 부 또는 모 등 부양의무자 중 1인과 출국하여 외국에 체류하는 경우에는 ① 부 또는 모의 공무상 해외파견 및 이에 준하는 경우여야 하며 ② 증빙자료(해외파견 관련 소속기관 공문 등), 거주 기간(재외국민등록부 등본상의 체류기간), 실제 체류 기간(출입국에 관한 사실증명), 재학기간 등 증명이 가능한 경우로 제한함.
- 6) 기타 학교의 장이 위 각호에 해당할 정도의 부득이한 사유를 인정한 자(귀국자 편입학에 따른 상급학교 진학, 면제하고자 하는 학력에 해당하는 검정고시 합격 등)
- 7) 의무교육 대상이 아닌 자(외국인, 학령초과자³⁾ 포함)가 의무교육기관에 취학 이후 학업을 중단하는 경우에는 ‘면제’로 처리함.

나. 신청인: 취학의무를 면제 받으려는 학생의 보호자⁴⁾**다. 신청방법: 취학 중 또는 취학 예정인 중학교(학교의 장)에 직접 방문하여 서류 제출**

※ 특수교육대상자 면제 처리는 교육지원청 특수교육지원센터의 특수교육운영위원회에서 처리함.

3) 의무교육 취학대상 아동의 관리 상한 연령은 18세미만으로 함. 「아동복지법」 제3조 및 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조의 ‘아동(18세가 되는 생일 전날까지)’의 정의 준용 (경상남도교육청 의무교육단계 아동·학생에 대한 취학 이행 및 독려를 위한 세부 시행 지침), 학령초과자를 면제 처리한 후에도 해당 학생이 의무교육을 받고자 하면 언제든지 재취학이 가능함.

4) 「초·중등교육법 시행령」 제28조의 제1항에도 불구하고 학생이나 학생의 보호자가 행방불명 등 부득이한 사유로 취학의무의 면제를 신청할 수 없는 경우에는 해당 학생이 취학 중인 학교의 장이 그 사유를 확인한 후 의무교육관리위원회의 심의를 거쳐 취학의무의 면제를 결정할 수 있음. 이 경우 관련 절차는 동일하게 진행하되 보호자 등에 대한 통보는 생략 가능함.



라. 신청 제출 서류

1) 면제 신청서 <서식III-3>

2) 관련 증빙서류

- 학생 사망 시: 사망 확인 서류 (사망진단서 또는 사망 사실이 포함된 가족관계증명서 등)
- 학업을 계속하기 어려운 질병, 발육부진 시: 의사의 진단서(소견서)
- 유학 또는 정당한 해외 출국 시

[증빙①] 출국사유: 이민-해외이주신고확인서

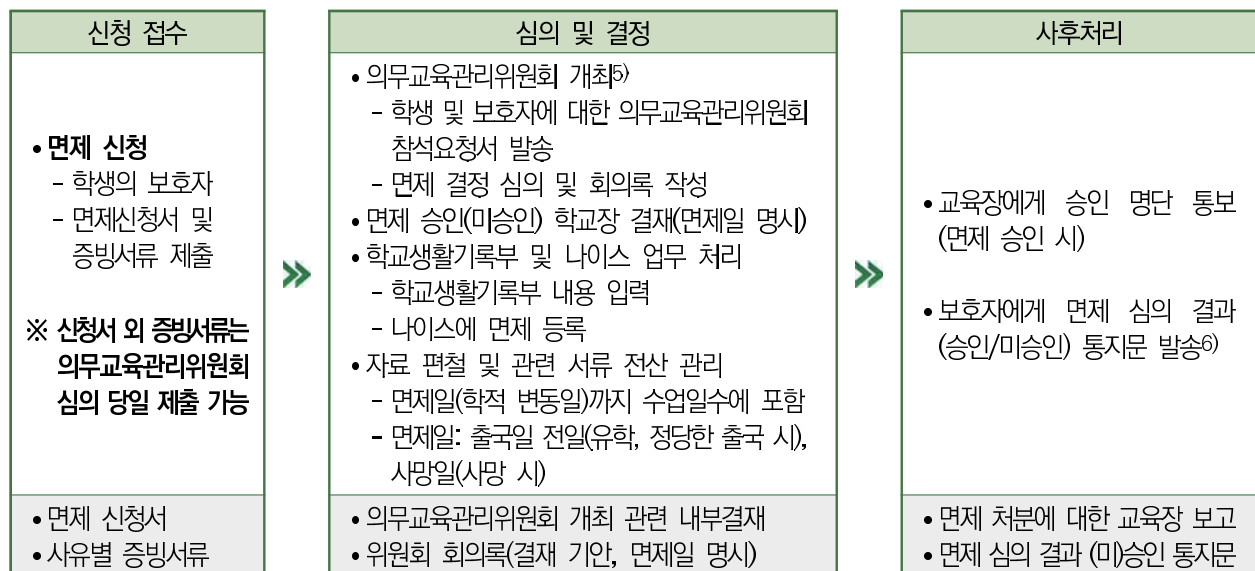
해외파견 동행- 해외파견 관련 소속기관 공문(해외 취업 관련 서류)

[증빙②] 출국사실: 출입국에 관한 사실증명(또는 행정정보공동이용 사전동의서, 여권 및 비자 사본)

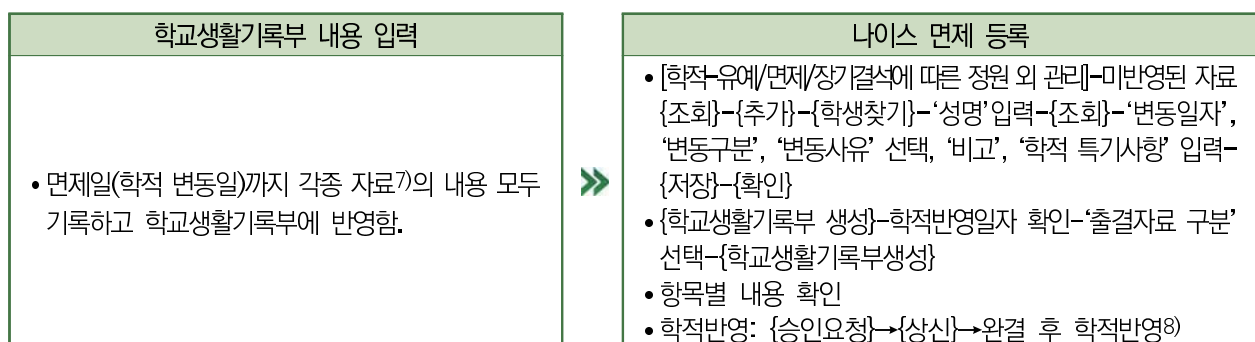
[증빙③] (필요시) 재학여부(외국 학교 입학허가서 등), 기타 사실 증명이 가능한 서류 등

- 검정고시 합격 시: 중학교 졸업학력 검정고시 합격 증명서
- 학령 초과자: 학령초과를 증빙할 수 있는 서류(주민등록표 등본, 학교생활기록부 사본 등)

마. 처리 절차



바. 나이스(NEIS) 업무 처리 방법: 구체적인 처리 방법은 '4세대 나이스(NEIS) 교무업무 매뉴얼' 참고



5) 의무교육위원회 심의 시에는 특별한 사유가 없는 한 반드시 학생과 보호자가 출석하여야 함(특별한 사유: 학생이 심한 질병으로 거동할 수 없는 경우, 해외출국 등으로 참석이 어려운 경우에는 학생의 소재·안전 확인 후 보호자가 참석).

6) 통지의 방법은 등기 등 수신인의 수취를 확인할 수 있는 방법을 활용함.

7) '각종 자료'라 함은 학적 특기사항, 출결상황, 창의적 체험활동 영역별 특기사항(누가기록 포함), 자유학기활동상황, 행동특성 및 종합의견(누가기록 포함) 등을 말함.

8) 학적 반영 후 면제, 유예, 정원 외 학적관리 된 자가 재취학, 편입학 등으로 학적을 회복하기 전까지는 해당학생의 학교생활기록부(학교생활기록부 I)와 학교생활세부사항기록부(학교생활기록부 II)를 제18조에 준하여 보관하여야 함.



- ※ 유예·장기결석에 따른 정원 외 학적관리 중인 학생을 면제처리하는 방법
- 재취학으로 등록하지 않고 바로 면제 처리할 수 있음.
 - [학적-유예/면제/장기결석에 따른 정원 외 관리]에서 {추가}하여 처리함.

※ 학교생활기록부 기재 예시

〈예시〉 정당한 해외 출국으로 취학의무를 면제받은 경우

학적사항	2025년 02월 14일 □□초등학교 제6학년 졸업 2025년 03월 01일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2025년 11월 04일 면제)
특기사항	2025.11.04. 정당한 해외 출국으로 인한 면제

〈예시〉 사망으로 면제 처리된 경우

학적사항	2024년 02월 15일 □□초등학교 제6학년 졸업 2024년 03월 01일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2025년 06월 17일 면제)
특기사항	2025.06.17. 질병으로 사망

〈예시〉 질병으로 유예 후 면제받은 경우

학적사항	2022년 02월 10일 □□초등학교 제6학년 졸업 2022년 03월 02일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2023년 03월 15일 유예)(2025년 04월 07일 면제)
특기사항	2023.03.15. 질병치료를 위한 유예 2023.03.16. 정원 외 학적관리 2025.04.07. 질병으로 사망



2

유예

가. 신청 대상⁹⁾

- 1) 교육감이 정하는 질병(장기요양을 요하는 질병 등)으로 일정 기간 학업을 계속하기 어려운 경우
 - 3개월 이상 입원 등의 치료를 요하는 질병으로 의사의 진단을 받은 자
 - 장기간 학습 적용에 어려움이 있다고 판단되는 성장 부진 또는 발육 부진으로 의사의 진단을 받은 자
- 2) 「대안교육기관에 관한 법률」에 따라 시·도교육감에게 등록된 대안교육기관에 재학 중인 학생(「대안교육기관에 관한 법률」 제5조 및 제10조)
 - ※ 해당 대안교육기관의 시·도교육감(타 시·도 포함) 등록 여부 확인 필수
 - 상세 내용은 교육부(www.moe.go.kr)의 [정책]-[초·중·고 교육]에서 '대안교육기관 현황' 참조
 - ※ 학력인정 대안학교, 대안교육기관, 미인가·미등록 대안교육시설 등은 모두 다른 기관임에 유의
- 3) 기타 학교의 장이 위 각호에 해당할 정도의 진급이나 졸업 불가 사유를 인정한 자(소년원 재소자의 학력 미연계로 인한 검정고시 준비 등)

나. 신청인: 취학의무를 유예 받으려는 학생의 보호자¹⁰⁾

다. 신청방법: 취학 중 또는 취학 예정인 중학교(학교의 장)에 직접 방문하여 서류 제출

※ 특수교육대상자 유예 처리는 교육지원청 특수교육지원센터의 특수교육운영위원회에서 처리함.

라. 유예의 기간: 취학의무의 유예는 1년 이내

- 1) 유예 기간을 연장할 필요가 있는 경우 관련 절차에 따라 취학의무 유예를 다시 승인받아야 하고, 나이스는 그대로 유지함.
- 2) 취학의무의 유예 시작일부터 다음 학년도 시작일의 전일까지의 기간이 1년 미만일 경우 취학의무 유예 종료일을 다음 학년도 시작일의 전일까지로 하고, 다음 학년도 취학을 독려함.

마. 신청 제출 서류

- 1) 유예 신청서 <서식III-3>
- 2) 관련 증빙서류
 - 질병, 발육부진: 교육감이 정하는 질병으로 취학이 불가능하다는 의사의 진단서(소견서)
 - 대안교육기관: 대안교육기관 재학증명서(또는 재학 통보 공문)
 - 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우: 관련 사실을 객관적으로 증빙할 수 있는 서류

9) 입학 이후 취학의무의 유예 하기는 가. 1)~3)의 사유를 고려하되, 구체적인 내용은 **학교 규칙으로 정함**.

10) 「초·중등교육법 시행령」 제28조의 제1항에도 불구하고 학생이나 학생의 보호자가 행방불명 등 부득이한 사유로 취학의무의 유예를 신청할 수 없는 경우에는 해당 학생이 취학 중인 학교의 장이 그 사유를 확인한 후 의무교육관리위원회의 심의를 거쳐 취학의무의 유예를 결정할 수 있음. 이 경우 관련 절차는 동일하게 진행하되 보호자 등에 대한 통보는 생략 가능함.

**바. 처리 절차**

신청 접수	심의 및 결정	사후처리
• 유예 신청 - 학생의 보호자 - 유예신청서 및 증빙서류 제출 ※ 신청서 외 증빙서류는 의무교육관리위원회 심의 당일 제출 가능	• 의무교육관리위원회 개최¹¹⁾ - 학생 및 보호자에 대한 의무교육관리위원회 참석요청서 발송 - 유예 결정 심의 및 회의록 작성 - 정원 외 관리 시작일 함께 결정 - 유예 승인(미승인) 학교장 결재(유예일, 정원 외 관리 시작일 명시) • 학교생활기록부 및 나이스 업무 처리 - 학교생활기록부 내용 입력 - 나이스에 유예 등록 • 자료 편철 및 관련 서류 전산 관리 - 유예일(학적 변동일)까지 수업일수에 포함 - 유예일 다음 날 정원 외 학적관리할 수 있음.	• 교육장에게 승인 명단 통보 (유예 승인 시) • 보호자에게 유예 심의 결과 (승인/미승인) 통지문 발송¹²⁾ • 다음 학년도 시작일 이전에 유예 당시 학년으로 재취학 또는 유예 연장 : 유예 기간 종료 1개월 전까지 수선인의 수취를 확인할 수 있는 방법(등기 등)으로 학생의 보호자에게 취학할 수 있도록 통보해야 함.
• 유예 신청서 • 관련 증빙서류	• 의무교육관리위원회 개최 관련 내부결재 • 위원회 회의록(결재 기안, 유예일 명시)	• 유예 처분에 대한 교육장 보고 • 유예 심의 결과 (미)승인 통지문

※ 학교장은 유예한 학생에 대해 정원 외로 학적을 관리할 수 있으며, 정기적으로 소재와 안전을 확인하고 유예 기간 종료 이후 재취학하지 않는 경우 학생의 소재 및 안전 여부를 확인한 후 재취학을 독려해야 함.

사. 나이스(NEIS) 업무 처리 방법: 구체적인 처리 방법은 ‘4세대 나이스(NEIS) 교무업무 매뉴얼’ 참고

학교생활기록부 내용 입력	나이스 유예 등록
• 유예일(학적 변동일)까지 각종 자료¹³⁾의 내용 모두 기록하고 학교생활기록부에 반영함.	• [학적-유예/면제/장기결석에 따른 정원 외 관리]-미반영된 자료 {조회}-{추가}-{학생찾기}-{성명} 입력-{조회}-‘변동일자’, ‘변동구분’, ‘변동사유’ 선택, ‘비고’ ‘학적 특기사항’ 입력-{저장}-{확인} • {학교생활기록부 생성}-학적반영일자 확인-‘출결자료구분’ 선택-{학교생활기록부생성} • 항목별 내용 확인 • 학적반영: {승인요청}→{상신}→완결 후 학적반영¹⁴⁾

11) 의무교육위원회 심의 시에는 특별한 사유가 없는 한 반드시 학생과 보호자가 출석하여야 함(특별한 사유: 학생이 심한 질병으로 거동할 수 없는 경우, 해외출국 등으로 참석이 어려운 경우에는 학생의 소재·안전 확인 후 보호자가 참석).

12) 통지의 방법은 등기 등 수선인의 수취를 확인할 수 있는 방법을 활용함.

13) ‘각종 자료’라 함은 학적 특기사항, 출결상황, 창의적 체험활동 영역별 특기사항(누가기록 포함), 자유학기활동상황, 행동특성 및 종합의견(누가기록 포함) 등을 말함.

14) 학적 반영 후 면제, 유예, 정원 외 학적관리 된 자가 재취학, 편입학 등으로 학적을 회복하기 전까지는 해당학생의 학교생활기록부(학교생활기록부 I)와 학교생활기록부 사항기록부(학교생활기록부 II)를 학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조에 준하여 보관하여야 함.



※ 학교생활기록부 기재 예시

〈예시〉 교육감이 정하는 질병으로 유예받은 경우

학적사항	2025년 02월 14일 □□초등학교 제6학년 졸업 2025년 03월 01일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2025년 07월 10일 유예)
특기사항	2025.07.10. 질병치료로 인한 유예 2025.07.11. 정원 외 학적관리

〈예시〉 대안교육기관 재학으로 유예받은 경우

학적사항	2024년 02월 08일 □□초등학교 제6학년 졸업 2024년 03월 01일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2025년 03월 28일 유예)
특기사항	2025.03.28. 대안교육기관 재학으로 인한 유예 2025.03.29. 정원 외 학적관리

**3****정원 외 학적관리****가. 대상**

- 1) 입학 이후 취학의무를 유예받은 학생
- 2) 정당한 사유 없이 해당 학년도 수업일수의 3분의 1이상 장기결석한 학생
 - 미인정 유학(미인정 해외 출국), 미인가 교육시설 재학, 홈스쿨링, 기타 사유 등

■ 결석으로 인한 정원 외 학적관리 일수 계산

- 수업일수가 190일인 경우: 64일 결석 ⇒ 65일 이후 정원 외 학적관리 처리 가능
- 수업일수가 191일인 경우: 64일 결석 ⇒ 65일 이후 정원 외 학적관리 처리 가능
- 수업일수가 192일인 경우: 64일 결석 ⇒ 65일 이후 정원 외 학적관리 처리 가능
- 수업일수가 193일인 경우: 65일 결석 ⇒ 66일 이후 정원 외 학적관리 처리 가능

나. 신청 제출 서류 [서식III-1] [서식III-2]

- 1) 미인정 유학 시: 보호자 의견서, 행정정보공동이용 사전동의서(출입국에 관한 사실증명)
- 2) 미인가·미등록 대안교육시설, 홈스쿨링 등: 보호자 의견서

다. 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 시 처리 절차

대상	심의 및 학적 처리	사후처리
수업일수의 3분의 10이상 결석한 학생 →	• 의무교육관리위원회 개최 및 심의 - 학생 및 보호자에 대한 의무교육관리위원회 참석요청서 발송 - 정원 외 학적관리 결정 심의 및 회의록 작성 - 정원 외 학적관리 시작일 결정 • 정원 외 학적관리 승인 학교장 결재(정원 외 학적관리 시작일 명시)¹⁵⁾ • 학교생활기록부 및 나이스 업무 처리 - 학교생활기록부 내용 입력 - 나이스에 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 등록 • 자료 편철 및 관련 서류 전산 관리 - 정원 외 학적관리 시작일은 수업일수에 포함되지 않음. →	• 교육장에게 승인 명단 통보(정원 외 학적관리 승인 시) • 보호자에게 심의 결과 발송 • 학교장은 정기적으로 학생의 소재와 안전¹⁶⁾ 확인함. • 다음 학년도 재취학 통지
• 출결현황 • 보호자 의견서¹⁷⁾ • 미인정 유학 시 출입국에 관한 사실증명(행정정보 공동이용 사전 동의서)	• 의무교육관리위원회 개최 관련 내부결재 • 위원회 회의록(결재 기안, 정원 외 학적관리 시작일 명시)	• 정원 외 학적관리에 대한 교육장 보고

15) 정원 외 학적관리 시작일은 주말 및 공휴일도 가능

16) 소재와 안전 확인은 유선연락, 가정방문 등의 방법을 활용

17) 보호자 행방불명 등 부득이한 경우 학칙에 따라 정원 외 학적관리 가능



라. 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 시 나이스(NEIS) 업무 처리 방법

: 구체적인 처리 방법은 '4세대 나이스(NEIS) 교무업무 매뉴얼' 참고

학교생활기록부 내용 입력	나이스 정원 외 학적관리 등록
정원 외 학적관리 시작일 전일까지 각종 자료¹⁸⁾의 내용 모두 기록하고 학교생활기록부에 반영함.	[학적·유예/면제/장기결석에 따른 정원 외 학적관리]-미반영된 자료 {조화}-[추가]-[학생찾기]-'성명' 입력-[조화]-'변동일자', '변동구분', '변동사유' 선택, '비고', '학적특기사항' 입력-[저장]-[확인] {학교생활기록부 생성}-학적반영일자 확인-'출결자료구분' 선택-[학교생활기록부생성] - 항목별 내용 확인 - 학적반영: {승인요청}→{상신}→완결 후 학적반영¹⁹⁾

※ 학교생활기록부 기재 예시

학적사항	2024년 02월 14일 □□초등학교 제6학년 졸업 2025년 03월 01일 ◇◇중학교 제1학년 입학(2025년 07월 18일 장기결석에 따른 정원 외 학적관리)
특기사항	2025.07.18. 초·중등교육법 시행령 제29조제1항제2호에 따른 정원 외 학적관리

마. 유의사항

- 1) 학교장은 정원 외로 학적이 관리되는 학생에 대하여 다음 학년도 시작 전에 재취학을 통지하여 취학을 독려함.
 - 재취학의무 유예 받은 학생: 다음 학년도 시작 1개월 이전 안내
 - 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 중인 학생: 다음 학년도 시작 1개월 이전 안내

※ 등기 등 수신인의 수취를 확인할 수 있는 방법을 활용하여 재취학 기일을 포함하여 향후 일정 등을 통지·안내함.

- 2) 학교의 장은 의무교육단계 취학의무의 유예·면제 또는 미인정결석 학생을 집중관리 해야 할 필요가 있다고 인정하는 경우 의무교육관리위원회에서 집중관리대상자로 선정하고 관리카드를 작성하여 보고함. [서식 III-12]
- 3) 학교장은 유선연락, 가정방문 등의 방법을 활용하여 월 1회 이상 정원 외 학적관리 학생의 소재와 안전을 확인하여야 함.

※ 실제 소재가 불일치하여 해당 학생의 안전을 확인하기 어려운 경우 행정정보공동이용을 통하여 학생의 주민등록전산 정보자료 및 출입국에 관한 사실증명자료를 확인함.

- 4) 정원 외 학적관리 학생의 거주지 이전 시 전학 처리 여부는 보호자 또는 학생의 희망에 따라 결정함.

18) '각종 자료'라 함은 학적 특기사항, 출결상황, 창의적 체험활동 영역별 특기사항(누가기록 포함), 자유학기활동상황, 행동특성 및 종합의견(누가기록 포함) 등을 말함.

19) 학적 반영 후 면제, 유예, 정원 외 학적관리 된 자가 재취학, 편입학 등으로 학적을 회복하기 전까지는 해당학생의 학교생활기록부(학교생활기록부 I)와 학교생활세부사항 기록부(학교생활기록부 II)를 학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조에 준하여 보관하여야 함.



4

의무교육관리위원회의 설치 및 운영



구분	내용
설치	중학교에 의무교육관리위원회를 설치하고, 위원회의 구체적인 구성 및 운영 등에 관한 사항은 학칙으로 정함.
역할	① 취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의(장기결석에 따른 정원외 관리 포함) ② 미입학(미취학) 학생의 보호자 내교 시 미입학(미취학) 사유 확인 ③ 보호자의 동의를 얻어 전학하는 것이 곤란한 경우 해당 학생의 전학에 관한 사항의 심의 ④ 그밖에 취학의무대상자의 관리를 위하여 학교장이 심의를 요청하는 사항
구성	① 위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성 ② 위원장: 학교장(당연직) ③ 교감, 교무부장, 학년부장, 전문상담교사, 보건교사, 학교폭력 담당교사 중 2인 이상을 위원회 내부 위원으로 포함 ④ 외부위원: 해당 학교가 소재하고 있는 지역의 관할 경찰, 읍·면·동 소속 사회복지전담공무원, 아동보호 기관 관계자 등 전문가 1인 이상 포함 ※ 위원회 외부위원 전체가 특정 분야에 한정된 위원으로 구성되지 않도록 주의함.
회의 개최	① 위원회는 [취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의, 미입학(미취학) 학생의 보호자 내교 시 미입학 (미취학) 사유 확인, 보호자의 동의를 얻어 전학하는 것이 곤란한 경우 해당 학생의 전학에 관한 사항]을 심의하거나, [그밖에 취학의무대상자의 관리를 위하여 학교장이 요청하는 사항]에 따라 위원장이 필요하다고 인정한 경우, 재적위원 3분의 10이상의 요구가 있을 때 회의 소집 가능 ② 회의 개최 여부 및 시기는 학교장이 결정 ③ 위원회는 학기 시작 전 또는 학기 시작 직후 취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의가 필요한 경우는 반드시 회의 개최하여야 함.(별도 안건이 없는 경우 미개최 가능) ④ 위원회는 입학기일 이후 취학의무 유예 신청 또는 보호자 동의 없이 이루어지는 전학에 관해 심의할 필요가 있는 경우 수시로 개최함.
회의 개의 및 의결	① 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의함. ② 위원회는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함.
회의록 작성	① 회의 결과의 요지를 기록한 회의록 및 결과보고서를 작성함. ② 취학의무의 면제 및 유예 결정 등에 관한 심의는 승인 또는 불승인 사유를 결과보고서에 상세히 기록함.



5

관련 서식



○ 서식 III-1 행정정보 공동이용 사전동의서[별지 제8호 서식]

보호자→학교장

행정정보 공동이용 사전동의서

1. 이용기관 명칭: ○○중학교

2. 이용사무(이용목적): 학적처리

3. 공동이용 행정정보(구비서류)

연번	행정정보명	연번	행정정보명
1	출입국에 관한 사실증명	5	
2		6	
3		7	
4		8	

※ 이용기관은 본인이 동의한 위 공동이용 행정정보를 확인하기 위해 「개인정보 보호법」 시행령 제19조에 따라 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리할 수 있습니다.

이용기관이 요청하는 경우 기재하여 주십시오. (필요시 기재사항)

(☐주민등록 ☐여권 ☐외국인등록 ☐운전면허) 번호 :

4. 정보주체(본인) 동의사항

◦ 본인은 위 사무의 처리를 위하여 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리 담당자가 전자적으로 본인의 구비서류(공동이용 행정정보)를 확인하는 것에 동의합니다.

※ 만일, 본인이 위 행정정보 이용에 대해 동의를 하지 아니할 경우에도 불이익은 없습니다. 다만, 동의하지 아니한 경우에는 본인이 해당 구비서류를 제출하여야 합니다.

※ 만 14세 미만의 아동인 경우 반드시 법적대리인의 동의가 필요합니다.

년 월 일

대상자 본인 성 명 : (서명 또는 인)

생 년 월 일 :

전 화 번 호 :



○ 서식 III-2 정원 외 학적관리 보호자 의견서(예시)

보호자→학교장

보 호 자 의 건 서

※ 보호자 자필로 작성

의무취학 대 상 자	학 교 명	○○중학교		학년 반	-
	성 명				
	생년월일				
보 호 자	주 소				
	성 명		생년월일		
	학생과의 관계		전화번호		
사 유					

본인의 자녀는 상기의 사유로 「초·중등교육법 시행령」 제29조제1항에 따라 해당 학년도 수업일수의 3분의 1이상 장기 결석을 하였으므로 정원 외로 학적을 관리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

보호자 :

(서명 또는 인)

○○중학교장 귀하



○ 서식 III-3 취학의무 면제(유예) 신청서

보호자→학교장

취학의무 면제(유예) 신청서

학 교 명	○○중학교		학 년 반	
학 생 명	(성별:)		생년월일	
주 소				
보 호 자 정 보	성 명		생년월일	
	학생과의 관계		전화번호	
면제(유예) 신청 사유 <구체적으로 기재>				
기타사항				
첨부서류				

「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조의 규정에 따라 위와 같이 ○○중학교 취학의무를 면제(유예)하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

위 신청인(보호자):

(서명 또는 인)

○ ○ 중 학 교 장 귀하

— < 접 수 증 > —

○○○에 대한 취학의무 면제(유예) 신청 접수를 확인합니다.

년 월 일

○ ○ 중 학 교 장 (직인)

신청 학생과 보호자는 의무교육관리위원회 개최 시 반드시 참석하여야 합니다. 다만 학생의 입원 등 부득이한 사유로 참석이 불가능한 경우 사전에 학교장에게 통보하여야 하며 특별한 사유 없이 참석하지 않을 경우 경찰 수사가 의뢰될 수 있음을 알려드립니다.



● 서식 Ⅲ-4 의무교육관리위원회 회의 개최 관련 기안문(예시)

수신: 내부결재

(경유)

제목: 20 학년도 제1차 의무교육관리위원회 심의(면제(유예))

1. 관련: 「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조
2. 20 학년도 취학의무 면제(유예)를 신청한 학생을 심의하기 위하여 다음과 같이 의무교육관리위원회를 개최하고자 합니다.
 - 가. 회 의 명: 20 학년도 제1차 의무교육관리위원회
 - 나. 일 시: 20 . 00. 00.(수) 15:00
 - 다. 장 소: 본관 2층 회의실
 - 라. 참석대상: 위원 총 0명

- 붙임 1. 취학의무 면제(유예) 신청자 명단 1부.
2. 취학의무 면제(유예) 신청서 1부.
3. 첨부서류(유예 또는 면제 사유별 증빙서류 일체) ○○부. 끝.

수신: 내부결재

(경유)

제목: 20 학년도 제1차 의무교육관리위원회 심의(장기결석에 따른 정원 외 학적관리)

1. 관련: 「초·중등교육법 시행령」 제29조
2. 정당한 사유 없이 해당 학년도 수업일수의 3분의 10이상 장기 결석한 학생에 대해 정원 외 학적관리 여부를 심의하기 위하여 다음과 같이 의무교육관리위원회를 개최하고자 합니다.
 - 가. 회 의 명: 20 학년도 제1차 의무교육관리위원회
 - 나. 일 시: 20 . 00. 00.(수) 15:00
 - 다. 장 소: 본관 2층 회의실
 - 라. 참석대상: 위원 총 0명

- 붙임 1. 정원 외 학적관리 명단 1부.
2. 보호자 의견서 1부.
3. 첨부서류(사유별 증빙서류 일체) ○○부. 끝.



○ 서식 III-5 신청학생 및 보호자에 대한 의무교육관리위원회 참석 요청서(예시)

취학의무 면제(유예), 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 심의를 위한 의무교육관리위원회 참석 요청서

○○○(보호자성명) 님 귀하

- 학 생 명: △△△
- 생년월일:
- 주 소:

△△△의 취학의무 면제(유예), 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 신청에 대한 의무교육관리위원회를 다음과 같이 개최할 예정이오니 학생과 보호자께서는 함께 참석하여 주시기 바랍니다.

- 일시: 2000년 00월 00일 00요일 14:00
- 장소: 00000학교 00실
- 사유: 취학의무 면제(유예), 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 신청에 대한 심의
- 참석대상: 취학 대상자 △△△, 보호자 000

년 월 일

○ ○ 중 학 교 장 (직인)

신청 학생과 보호자는 의무교육관리위원회 개최 시 반드시 참석하여야 합니다. 다만 학생의 입원 등 부득이한 사유로 참석이 불가능한 경우 사전에 학교장에게 통보하여야 하며 특별한 사유 없이 참석하지 않을 경우 경찰 수사가 의뢰될 수 있음을 알려드립니다.



● 서식 Ⅲ-6 의무교육관리위원회 심의 결과 보고 관련 기안문(예시)

수신: 내부결재

(경유)

제목: 2000학년도 제1차 의무교육관리위원회 심의 결과 보고

1. 관련: □□중학교-0000(2000.00.00.) ← 의무교육관리위원회 개최공문
2. 2000학년도 취학의무 면제·유예·장기결석에 따른 정원 외 학적관리 신청에 대한 의무교육관리위원회 심의 결과를 다음과 같이 보고합니다.
 - 가. 회 의 명: 2000학년도 제1차 의무교육관리위원회
 - 나. 개최일시: 2000. 00. 00.(수) 15:00
 - 다. 심의대상: 취학의무 면제(유예) 신청자 0명, 취학의무 유예 신청자 0명, 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 0명
 - 라. 심의결과

	신청구분	학생명	생년월일	신청 사유	심의 결과	학적변동일/ 정원 외 관리 시작일
1	유예	□□□	2000.01.01.	질병	미승인	
2	면제	△△△	2000.01.02.	검정고시 합격	승인	
3	장기결석에 따른 정원 외 학적관리	◇◇◇	2000.01.03.	수업일수의 3분의 1이상 결석	승인	

마. 결과 통지

- 1) 학생·보호자: 심의 결과(승인·미승인) 통지문 발송
- 2) 00교육지원청: 면제·유예·장기결석에 따른 정원 외 학적관리 현황 보고

- 붙임 1. 회의록 및 참석 위원 등록부 1부.
2. 첨부서류(사유별 추가 증빙서류) 1부. 끝.



○ 서식 III-7 취학의무 면제(유예) 승인 통지문 발송 기안문(취학대상자)(예시)

수신: 내부결재

(경유)

제목: 20 학년도 취학의무 면제(유예) 승인 통지문 발송

1. 관련: 「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조
2. 20 학년도 취학의무 면제(유예)를 신청한 학생 중 의무교육관리위원회 회의 결과에 따라 취학의무 면제(유예)자로 결정된 학생에 대한 취학의무 면제(유예) 승인 통지문을 붙임과 같이 발송하고자 합니다.

붙임 취학의무 면제(유예) 승인 통지문 1부. 끝.

※ 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 대상자의 학적 처리 시 서식을 학교 사정에 따라 변경하여 사용



○ 서식 III-8 취학의무 면제(유예) 심의 결과 승인 통지

학교장→보호자

취학의무 면제(유예) 승인 통지문

○○○(보호자성명) 님 귀하

- 학 생 명: △△△
- 생년월일: 0000.00.00.
- 주 소:

(면제의 경우)

「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조에 의거 20 학년도 의무교육관리위원회 (20 년 00월 00일 개최) 심의 결과, △△△은 취학의무가 면제되었음을 알려드립니다.

(유예의 경우)

「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조에 의거 20 학년도 의무교육관리위원회 (20 년 00월 00일 개최) 심의 결과, △△△은 □□□□학교 취학의무가 20 년 00월 00일부터 20 년 00월 00일(당해 학년도 말)까지 유예되었음을 알려드립니다.

년 월 일

○ ○ 중 학 교 장 (직인)

※ 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 대상자의 정원 외 학적관리 승인통지문은 서식을 학교 사정에 따라 변경하여 사용



○ 서식 III-9 취학의무의 면제(유예) 심의 결과 미승인 통지

학교장→보호자

취학의무 면제(유예) 미승인 통지문

○○○(보호자성명) 님 귀하

- 학 생 명: △△△
- 생년월일: 0000.00.00.
- 주 소:

「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조제1항에 따라 20○○학년도 의무교육관리위원회 (20○○년 ○○월 ○○일 개최) 심의 결과, △△△의 취학의무 면제(유예) 신청이 승인되지 않았음을 알려드립니다.

년 월 일

○ ○ 중 학 교 장 (직인)

특별한 사유 없이 의무 교육 대상 학생이 의무교육을 이수하지 않을 경우 경찰 수사가 의뢰될 수 있습니다.

※ 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 대상자의 정원 외 학적관리 미승인통지문은 서식을 학교 사정에 따라 변경하여 사용



● 서식 III-10 취학의무의 면제(유예), 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 처분 결과 교육장 보고(예시) 학교장→교육장

수신: ○○교육지원청교육장
(경유)

제목: 20 학년도 취학 면제(유예), 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 처분 결과 보고

1. 관련: 「초·중등교육법」 제14조 및 「같은 법 시행령」 제28조, 제29조
2. 20 학년도 취학의무 면제·유예·장기결석에 따른 정원 외 학적관리 신청 현황 및 의무교육관리위원회 심의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 취학의무 면제·유예·장기결석에 따른 정원 외 학적관리 현황

- 1) 면제: ○명
- 2) 유예: ○명
- 3) 장기결석에 따른 정원 외 학적관리: ○명

나. 취학의무 면제자 명단

연번	학생명	생년월일	보호자명 (연락처)	승인사유	면제일	비고
1	홍길순	0000.00.00.	홍길동 (010-1111-2222)	중학교 졸업학력 검정고시 합격		

다. 취학의무 유예자 명단

연번	학생명	생년월일	보호자명 (연락처)	승인사유 (유예기간) *사유는 구체적 기재	유예일	집중관리 대상자 선정여부
1	홍길석	0000.00.00.	홍길남 (010-1230-4567)	외과수술(병명기재)로 장기간의 입원치료·요양 (0000.00.00.~0000.00.00.)		○ / ×

라. 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 명단

연번	학생명	생년월일	보호자명 (연락처)	승인사유 (정원의 학적관리 기간) *사유는 구체적 기재	정원 외 학적관리 시작일	집중관리 대상자 선정여부
1	홍길영	0000.00.00.	홍길남 (010-8900-1234)	미인정결석 00일(수업일수의 3분의 1이상) (0000.00.00.-0000.00.00.)		○ / ×

끝.



○ 서식 III-11 집중관리 대상자 관리카드(예시)

학교장→교육장

집중관리 대상자 관리카드

※ 개인정보 관리에 철저를 기하기 바람

(앞쪽)

학교명		관리번호		제20○○-000호	
① 기본 사항	성 명			생년월일	
	주 소				
	보호자 성 명	부		보 호 자 연 락 처	부
		모			모
	학 교 명			학 년 반	
	담당교사	성 명		학교업무 담 당 자	성 명
	연락처			연락처	
비고					
② 처리 과정	구분	주요 확인사항		조치사항	비고
	입학등록일~입학전일				
	입학(결석)일 이전				
	미취학(결석) 1일				
	미취학(결석) 2일				
	사유	[면제사유]: ☐ 특수교육이수하기 어려운 정도의 장애 ☐ 이민 ☐ 사망 ☐ 인정유학 ☐ 정당한 해외출국 ☐ 기타 부득이한 사유 [취학유예사유]: ☐ 질병 ☐ 발육부진 ☐ 인정 대안교육기관 ☐ 기타 부득이한 사유 [유예사유]: ☐ 질병 ☐ 발육부진 ☐ 인정 대안교육기관 ☐ 기타 부득이한 사유 [기타사유]: ☐ 미인정 교육시설 ☐ 가정내학습(홈스쿨링) ☐ 미인정 해외출국 ☐ 기타()			
		상세사유			
	가정방문 일시				
	학부모출석일시				
	의무교육 관리위원회 개최	- 회의개최 일시: - 참석자: - 회의내용:			
	경찰신고 일시				
기타					
작성 참고 사항	*관리카드 작성 주체: 학교 의무교육관리위원회 및 교육장 소속 취학관리 전담기구 *관리카드 작성 대상자: 집중관리대상자로 선정된 학생에 한함. *관리카드 작성 방법: 월 1회 이상 대상자의 관리사항을 기록 관리함.				

※ 가급적 확인내용들은 구체적이고 상세하게 작성하도록 한다.

(뒤쪽)

[illegible]



6

Q & A



Q1 ‘사망, 유학, 정당한 해외 출국’ 이외에, ‘학업을 수행하기 힘들 정도의 중증 장애’인 경우도 ‘면제 사유’에 해당이 되나요?

A1 학교생활기록부 기재요령에 따르면, ‘면제’는 의무교육을 받을 의무를 면하는 것으로, ‘사망, 유학(미인정 유학 제외), 정당한 해외 출국 등’의 사유로 인해 국내에서 취학의무를 이행할 수 없는 경우에 해당되며, 중학교의 장은 면제의 결정을 하는 경우에는 교육감이 정하는 질병이나, 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에 한정하여 해야 한다고 규정되어 있습니다. 이에 따라, ‘학업을 수행하기 어려운 중증장애’의 경우 ‘면제 처리’ 가능 여부는 「초·등교육법시행령」 제28조(취학의무의 면제·유예)에 따라, 소속 학교의 의무교육 관리위원회 심의를 통해 최종적으로 학교장이 결정할 사항입니다.

Q2 ‘미인정유학’으로 인해 정원 외 학적 처리를 할 경우, 반드시 의무교육관리위원회 심의를 받아야 하나요?

A2 ‘미인정유학’은 취학의무 유예 신청 사유에 해당되지 않아 학교에 출석하지 않은 경우 미인정결석 처리가 됩니다. 이에 수업일수의 3분의 1 이상 결석할 경우 의무교육관리위원회의 심의를 거쳐 정원 외로 학적을 관리할 수 있습니다.

Q3 학기 중에 유예, 면제, 장기결석에 따른 정원 외 학적관리 등의 사유로 학업을 중단한 학생도 학생부 서술형 항목을 작성해야 하나요?

A3 학생이 유예·면제·장기결석에 따른 정원 외 학적관리를 할 경우에도 원적교에서는 해당 학생이 재학할 때까지의 각종 자료를 교육정보시스템 등에 입력해서 보관해야 합니다. 따라서 학적 특기사항, 출결상황의 특기사항, 창의적 체험활동상황 영역별 특기사항, 자유학기활동상황, 행동특성 및 종합의견 등을 입력해야 합니다.
또한 활동, 관찰, 평가 내용이 없는 경우라도 ‘창의적 체험활동상황’, ‘자유학기 활동상황’은 ‘(해당 사유)로 인해 활동내용이 없음.’으로 입력해야 하며, ‘행동특성 및 종합의견’은 ‘(해당 사유)로 관찰한 내용 없음.’으로 입력합니다.

**Q4****특별한 사유 없이 보호자의 신청만으로 취학의무 유예가 가능한가요?****A4**

취학의무의 유예를 신청할 수 있는 사유는 아래와 같습니다. 따라서 보호자는 아래 사유에 해당하는 경우에만 취학의무의 유예를 신청할 수 있습니다.

- 장기간 취학이 불가능하다고 판단되는 신체적, 정신적 결함 또는 질병
- 장기간 학습 적응에 어려움이 있다고 판단되는 성장 부진 또는 발육 부진
- 그밖에 취학의무 유예가 필요하다고 학교장이 인정하는 사항

<「초·중등교육법」 제14조>, <의무교육단계 취학 이행 및 독려를 위한 지침>

Q5**검정고시 응시를 이유로 취학의무 유예 신청이 가능한가요?****A5**

『취학의무의 면제 또는 유예는 보호자의 신청으로 학교장이 결정』하도록 「초·중등교육법 시행령」에 명시한 것은 보호자의 자의적 결정에 의해 학생이 의무교육을 받지 못하는 경우가 발생되지 않도록 하기 위한 것입니다. 따라서 검정고시 응시 등을 이유로 취학의무 유예를 신청하는 경우 학교장은 유예 허가를 할 수 없으며, 교육감이 정하는 질병으로 일정 기간 학업을 계속하기 어려운 경우, 「대안교육기관에 관한 법률」에 따라 등록된 대안교육기관에 취학 예정 또는 취학 중인 경우, 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에 유예를 허가할 수 있습니다. 이는 미성년자들이 학력만 중시하고 사회화 과정을 거치지 않은 상태로 성장할 경우 파생될 수 있는 사회적 문제를 고려하여 의무교육 대상자의 교육권을 보호하기 위한 조치입니다.

Q6**18세를 초과한 학생의 의무교육 면제와 관련하여 특기사항은 어떻게 기록해야 하나요?****A6**

면제 처리 확인 이후 학적사항 특기사항에는 ‘학령초과자 의무교육 면제’라고 입력합니다.

Q7**Q7**

유예 만기 기간 도래로 유예기간을 연장하거나, 재유예할 때 정원 외 학적관리 날짜도 함께 변경해야 하나요?

A7

정원 외 학적관리 날짜를 새로 변경하지 않고 그대로 둡니다.